

1514207-76.2020.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ISADORA BOTTI BERALDO MORO

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 2ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital

Data de Disponibilização: 26/10/2022

... armada e atuava em posição de liderança, bem como realizava tráfico de drogas. Primeiramente, destaca-se que as interceptações telefônicas realizadas mostram, claramente, o seu envolvimento com tráfico de drogas, sendo certo que o tratamento a ele dispensado pelos demais integrantes do aparato criminoso era de subserviência e comando. Verifica-se o alegado pelos trechos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

2ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1514207-76.2020.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1514207-76.2020.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2139494/2020 - DEL.SEC.3ª OESTE, 7656958 - DEL.SEC.3ª OESTE, 2139494 - DEL.SEC.3ª OESTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SEBASTIAO HONORIO DE MELLO e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ISADORA BOTTI BERALDO MONTEZANO

Vistos.

WILLIAN RIOS RIBEIRO, JOSÉ ROSINALDO FELIX DA SILVA, PAULO HENRIQUE SILVA, AMANDA MEDEIROS MENOITA, DIEGO MAMEDIO DA SILVA, EDSON ALMEIDA NAVARRO, RAFAEL DIAS, ROBSON APARECIDO OLIVEIRA SANTOS, GUILHERME WILLIANS SANTOS MELO, OSVALDO LUIZ DO PRADO, MARIANE PRADO DE JESUS, SEBASTIÃO HONÓRIO DE MELLO, LÍCAS GUILHERME DO NASCIMENTO RIBEIRO, LUIZ ANTONIO DOS SANTOS, LUIZ CARLOS AUGUSTO DA SILVA FERREIRA foram denunciados e processados pelos crimes capitulados na denúncia.

A denúncia foi recebida parcialmente, nos termos da decisão de fls. 1279/1329, com rejeição com relação ao denunciado JOSÉ ROSINALDO FELIX DA SILVA.

O feito foi desmembrado, seguindo neste processo a acusação e a instrução com

relação aos acusados WILLIAN RIOS RIBEIRO, AMANDA MEDEIROS MENOITA, DIEGO MAMEDIO DA SILVA, RAFAEL DIAS, GUILHERME WILLIAMS SANTOS MELO, OSVALDO LUIZ DO PRADO E SEBASTIÃO HONÓRIO DE MELLO.

Os refeitos réus foram citados e apresentaram resposta à acusação (fls. 1412, 1515, 1542, 1578, 1605, 1652, 1665).

Realizada audiência de instrução, com a oitiva de testemunhas e os interrogatórios dos acusados ao final.

O Ministério Público apresentou memoriais escritos (fls. 2025/2038), requerendo a procedência dos pedidos nos termos da denúncia.

As defesas, por sua vez, pleitearam a absolvição dos acusados, diante da fragilidade probatória, e teceram considerações a respeito da pena e do regime aplicado (fls. 2046/2055, fls. 2056/2070, fls. 2074/2094, fls. 2097/2111, fls. 2113/2124, fls. 2125/2129, fls. 2131/2145).

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

Da Regularidade Processual

O processo se iniciou e desenvolveu de maneira regular, não havendo nulidades a serem sanadas. Com efeito, o juízo é competente, respeitou-se o direito de defesa e garantiu-se o contraditório. O Ministério Público é parte legítima para figurar no polo ativo da relação processual, uma vez que se trata de crime que se apura mediante ação penal pública. Os réus, por seu turno, são parte legítima para figurar no polo passivo, pois a eles se imputa a conduta delituosa.

O pedido é juridicamente possível, pois a conduta descrita é aparentemente delituosa (*fumus commissi delicti*). O interesse de agir, por sua vez, está presente, pois sem o processo não é possível a aplicação da sanção prevista na lei. Evidenciou-se, deste modo, a necessidade e utilidade do provimento jurisdicional pleiteado, ao que, passo à análise das preliminares.

Das preliminares

Não há preliminares a serem sanadas nesta oportunidade.

Do mérito.

Das Organizações Criminosas

A Lei Federal nº 12.850/2013, em seu artigo 1º, §1º, define Organização Criminosa como Conforme o parágrafo 1º, do art. 1º, da Lei 12.850/2013:

“(...) a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”.

Quanto ao tipo penal, é caracterizado como misto alternativo, eis que prevê quatro condutas incriminadoras, quais sejam promover, constituir, financiar e/ou integrar organização criminosa, bastando que o agente pratique qualquer das condutas típicas ali mencionadas para incorrer na conduta criminosa.

Tal modalidade, é formal e permanente, se consuma com a mera associação de pessoas e se prolonga no tempo, independentemente da execução dos crimes que motivaram a organização, mas detendo o agente o poder de praticá-lo a qualquer momento (MENDRONI, 2016, p. 28).

O tipo penal protegido é bem claro: a paz pública. As organizações criminosas ameaçam o próprio Estado de Direito, pela sua abrangência e perversidade, com caráter organizacional criminoso.

A Natureza Jurídica é a de crime de 'perigo abstrato' que considera o potencial lesivo das suas condutas, bastando, para a verificação da periculosidade da conduta dos agentes, que de forma 'abstrata' se coloque em perigo o bem jurídico tutelado. Portanto, o simples fato de ser membro da organização criminosa, ou seja, 'estar encarregado de uma das tarefas dentro da organização' tipifica o delito, 'ainda que não venha a praticar nenhum ato relativo aos crimes fins (BITENCOURT e BUSATO, 2014, p. 27).

Ensina Heráclito Antônio Mossin e Júlio César O. G. Mossin, em referência ao elemento subjetivo do tipo:

"(...) o delito em espécie é precipuamente doloso. Portanto, em seu âmago não comporta a culpa. Não havendo nenhuma previsão de 'com o fim de', 'com o objetivo de' (elemento subjetivo do injusto), o fato punível se aperfeiçoa como dolo genérico: vontade livre e consciente de praticar qualquer uma das condutas previstas no tipo explicado" (2015, p. 144 e 146).

E Eduardo Araujo da Silva conclui que:

"Reuniões ou contatos entre os integrantes da organização para estabelecer a divisão de tarefas, com prática de atos preparatórios, ainda que não configure figuras criminosas autônomas, são suficientes para a configuração do crime" (2014, p. 26)".

Salienta-se que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a conduta tipificada no artigo 288 do Código Penal, não se faz necessária "a identificação efetiva de todos os membros" (Aresp 566925) e que não é necessário que todos os integrantes se conheçam, sequer que conheçam seus líderes, podendo estar encarregados de apenas uma das tarefas.

A respeito do tema:

"APELAÇÕES CRIMINAIS - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - LEI 12.850/2013 - FRAUDE NO BRB - ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA - DIVISÃO DE TAREFAS - DESNECESSIDADE DE TODOS OS INTEGRANTES CONHECEREM-SE - CONDENAÇÃO. (...) II. É característica do crime a existência de vários níveis de hierarquia, em que os subordinados nem sempre conhecem a identidade da chefia ou de outros "soldados". III. O fato de estar encarregado de uma das tarefas dentro da cadeia delitativa, por mais simples que seja, tipifica o crime. (...)" (TJ-DF Apelação Criminal nº 20130111901256; Relatora Sandra de Santis; 1ª Turma Criminal, julgamento 06/08/2015).

Do Primeiro Comando da Capital - PCC

Destaco que a existência da organização criminosa denominada Primeiro Comando da Capital - PCC já foi reconhecida pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Isto é o que se depreende do teor dos acórdãos a seguir transcritos:

"A existência de uma organização criminosa denominada "PCC" pode-se considerar, nos dias que correm, como algo inconteste, seja pelos inúmeros processos envolvendo a facção, seja pelo farto noticiário veiculado pela imprensa a esse respeito. Um fato notório, na dicção legal (artigo 334, inciso I, do Código de Processo Civil), que independe de prova". (TJ-SP - APL: 151376520088260576SP, Relator: Laerte Marrone de Castro Sampaio, Data de Julgamento: 27/11/2012, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/11/2012).

"Há que se notar que o Primeiro Comando da Capital PCC é uma das maiores organizações criminosas do país, comandando grande parte do crime organizado no Estado de São Paulo, em especial o tráfico de drogas na Capital e Baixada Santista. Tem sua direção de dentro dos presídios e possui estatuto próprio, e o seu nascimento se deu nos presídios de São Vicente, Baixada Santista, onde o movimento é muito forte. Conforme veiculado na imprensa escrita (Revista Época online), verifica-se que: 'Além de promover diversas rebeliões e extermínio de detentos, o PCC é responsável pelos maiores casos de crimes orquestrados em São Paulo desde

2001. Em fevereiro de 2001, o PCC coordenou, por telefone celular, rebeliões simultâneas em 29 presídios paulistas. Em janeiro e maio de 2002, o grupo foi responsável por 14 ataques, a maioria com bombas, contra prédios públicos. Em março de 2003, ordenou o assassinato do juiz corregedor Antônio José Machado Dias, em Presidente Prudente. Em novembro e dezembro de 2003, houve 44 ataques contra delegacias e postos policiais. Em janeiro de 2006, o PCC comandou dois dias de ataques contra a polícia" (TJ-SP – APL: 00078281820108260157SP, Relatora: Silvia Meirelles. Data de Julgamento: 10/03/2014. 6ª Câmara de Direito Público. Data de Publicação: 12/03/2014).

"Apelação Organização criminosa estruturalmente sedimentada e voltada para a prática de crimes extremamente graves, inclusive tráfico de drogas. (....)". (TJ-SP – APLS: 00018392220158260362SP, Relator: Ivan Sartori, Data de Julgamento: 16/05/2017, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 18/05/2017)

Aliás, a organização criminosa que se apresenta nestes autos, agride o próprio Estado Constitucional Republicano Democrático de Direito, atritando contra valores constitucionais muito caros à nação ("defesa da paz" art. 4º, inciso VI, da CF/88; "solução pacificados conflitos" art. 4º, inciso VII, da CF/88; "repúdio ao terrorismo" art. 4º, inciso VIII, da CF/88), lembrando que, justamente no momento em que a Carta da República mais protege o cidadão (artigo 5º), não obstante, fez questão de afirmar que "constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático" (art. 5º, inciso XLIV, da CF/88), o que denota seu evidente caráter repressivo.

Essa organização criminosa em específico configura, como fato público e notório, verdadeiro estado paralelo, atuando severamente na prática de diversos outros crimes graves, como tráfico de drogas, roubos e homicídios, com regras dispostas em Estatutos, tudo a demonstrar a extrema reprovabilidade de sua existência.

Das investigações que embasam a denúncia

Aponta-se em apenso a quebra de sigilo de dados (nº1514368-86.2020.8.26.0050), a interceptação telefônica (nº 1516277-66.2020.8.26.0050), a busca e apreensão (nº 1532696-64.2020.8.26.0050) e a prisão temporária (nº1532696-64.2020.8.26.0050). Nos termos salientados pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, as investigações que embasam a denúncia tiveram início no dia 06 de junho de 2020, quando o acusado GUILHERME WILLIANS SANTOS foi preso em flagrante trazendo consigo, no interior de um veículo de luxo, cinco porções de cocaína, um tijolo pequeno de maconha, uma balança de precisão, R\$2.450,00 em dinheiro e diversos comprovantes bancários. Na oportunidade, dentro da casa de um dos abordados (menor de idade, filho de JOSÉ ROSINALDO FELIX DA SILVA), havia cerca de 04 (quatro) quilos de cocaína, além da quantia de R\$103.080,00 (centro e três mil e oitenta reais). Diante do ocorrido, houve a apreensão de telefones celulares e, com autorização judicial, a realização da quebra do sigilo telefônico e telemático, além de interceptação telefônica, que deram ensejo à denúncia realizada nos autos. Segundo o parquet, a referida organização criminosa vendia drogas na Favela do Rio Pequeno se dividia em núcleos, sendo um deles responsável pelo tráfico de drogas, outro pelo transporte dos entorpecentes e mais um com poder de mando e decisão, todos eles vinculados ao PCC.

Da imputação a WILLIAN RIOS RIBEIRO, vulgo "Mem", Mein" ou Papito, como incurso no artigo 2º, §§2º e 3º, da Lei nº 12.850/2013 e artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Verifica-se nos autos que o acusado WILLIAN RIOS RIBEIRO, de fato, integrava organização criminosa armada e atuava em posição de liderança, bem como realizava tráfico de drogas.

Primeiramente, destaca-se que as interceptações telefônicas realizadas mostram, claramente, o seu envolvimento com tráfico de drogas, sendo certo que o tratamento a ele dispensado pelos demais integrantes do aparato criminoso era de subserviência e comando. Verifica-se o alegado pelos trechos colacionados em que o acusado é

chamado pelos demais de “chefe” e de “Marcolinha”, nacionalmente conhecido como um dos idealizadores e chefes do Primeiro Comando da Capital. Observa-se, ainda, que OSVALDO LUIZ DO PRADO, um dos acusados e que, em tese, zelava pelo imóvel que guardava grande parte da droga da organização criminosa, foi preso quando dirigia um veículo registrado em nome de WILLIAN RIOS RIBEIRO e de sua esposa AMANDA MEDEIROS MENOITA.

Ademais, verifica-se que, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão realizado na residência de WILLIAN RIOS RIBEIRO, foram encontradas drogas, agenda com anotações de tráfico e munições de calibre 9mm.

Às fls. 979, observa-se fotografias de entorpecentes enviadas de OSVALDO LUIZ DO PRADO para WILLIAN RIOS RIBEIRO, e conversas que demonstram que, o primeiro, de fato, guardava drogas para facção criminosa e, notadamente para WILLIAN RIOS RIBEIRO e AMANDA MEDEIROS MENOITA. Constata-se, ainda, fotografias de armamento pesado, enviadas entre WILLIAN RIOS RIBEIRO e AMANDA MEDEIROS MENOITA, que corroboram a atuação armada do acusado.

Da imputação a AMANDA MEDEIROS MENOITA, como incurso no artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013 e artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Verifica-se nos autos que a acusada AMANDA MEDEIROS MENOITA, de fato, integrava organização criminosa bem como realizava tráfico de drogas.

Consta dos autos, às fls. 983/984 transcrições de conversas realizadas entre a acusada e os corréus “Robinho” “Mamedio”, “LG” e Guilherme, em que se verifica o diálogo a respeito do tráfico de drogas no local. Isso fica claro nas conversas encontradas no telefone celular da acusada, que apontam sua colaboração para a aquisição e transporte dos inúmeros quilos de drogas encontrados nos autos. Como se não bastasse, fica demonstrado nos autos que OSVALDO LUIZ DO PRADO fazia a guarda do entorpecente para WILLIAN RIOS RIBEIRO e AMANDA MEDEIROS MENOITA. Contudo, apesar de verificar a traficância e a composição de organização criminosa, verifica-se que não há como ligar a acusado ao uso de armamento, pelo que restou coletado nos autos.

Da imputação a DIEGO MAMEDIO DA SILVA, como incurso no artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013.

Pelos diálogos transcritos nos autos, observa-se que o referido acusado vendia drogas sintéticas (fls. 986) para a organização criminosa (fls. 704/708) e que também fazia o transporte de drogas para a organização, mediante ordens de WILLIAN RIOS RIBEIRO.

Constata-se, ainda, que o réu tinha contato com “Robinho” e que pedia claramente a intervenção do Primeiro Comando da Capital para solucionar o caso de uma amiga sua, já que “Robinho” tinha o poder disciplinar da facção criminosa (fls. 986).

Assim, verifica-se que o acusado, de fato, integrava organização criminosa, sem poder ser imputado a ele, todavia, liderança ou armamento, sob pena de responsabilidade objetiva.

Da imputação a RAFAEL DIAS, como incurso no artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013.

Verifica-se dos autos que o acusado tem real envolvimento com os corréus WILLIAN e RAFAEL, interferindo no tráfico de drogas da organização criminosa e dando orientações de como proceder dentro da cadeia para os demais faccionados (fls. 253/255 e fls. 988/989).

Além disso, sua função seria de armazenamento de drogas, utilizando-se do seu cargo de Presidente da Associação dos Moradores Vila Tiradentes para tal desiderato.

Assim, verifica-se que o acusado, de fato, integrava organização criminosa, sem poder ser imputado a ele, todavia, liderança ou armamento, sob pena de responsabilidade objetiva.

Da imputação a GUILHERME WILLIANS SANTOS MELO, como incurso no artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013.

Quanto ao acusado, verifica-se, inicialmente, que sua prisão se deu em flagrante

delito na oportunidade em que foi apreendida elevada quantidade de entorpecentes, em 06 de junho de 2020, tanto que foi definitivamente condenado pela posse das drogas que estavam no interior do veículo descrito nos autos.

Como se não bastasse, no correr das investigações, observou-se que ele tinha estreita relação com o transporte de drogas da organização criminosa e contato direto com AMANDA MEDEIROS MENOITA.

Observa-se que o acusado, de fato, integrava organização criminosa, sem poder ser imputado a ele, todavia, liderança ou armamento, sob pena de responsabilidade objetiva.

Da imputação a OSVALDO LUIZ DO PRADO, como incurso no artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013.

O réu, por sua vez, foi preso em flagrante delito quando guardava um imóvel com quase 400 (quatrocentos) quilos de maconha, tendo sido, inclusive, condenado por isso definitivamente.

Ademais, o referido imóvel foi localizado diante de denúncias e irradiação da utilização de um carro, pertencente a WILLIAN RIOS RIBEIRO e AMANDA MEDEIROS MENOITA, estava no local, sendo utilizado por OSVALDO LUIZ DO PRADO.

Verifica-se que o acusado, de fato, integrava organização criminosa, sem poder ser imputado a ele, todavia, liderança ou armamento, sob pena de responsabilidade objetiva.

Da imputação a SEBASTIÃO HONÓRIO DE MELLO, como incurso no artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013.

Restou demonstrado nos autos que o acusado é motorista e que realiza o transporte de drogas do Mato Grosso do Sul para São Paulo, atuando com a também denunciada MARIANE. As conversas captadas demonstram que o réu tem o vulgo de Tião e que é filho de Regina, sendo certo que todos sabiam do envolvimento com a organização criminosa.

Ademais, observa-se que o réu não é um mero motorista contratado como mula pelos faccionados, mas que tem estreita ligação com eles e com o tráfico de drogas, integrando a organização criminosa efetivamente (fls. 719).

De fato, o acusado integrava organização criminosa, sem poder ser imputado a ele, todavia, liderança ou armamento, sob pena de responsabilidade objetiva.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Da dosimetria da pena do acusado WILLIAN RIOS RIBEIRO, vulgo "Mem", Mein" ou Papito, como incurso no artigo 2º, §§2º e 3º, da Lei nº 12.850/2013 e artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Atenta aos preceitos do artigo 59 e seguintes do Código Penal, passo a dosimetria de pena, pela prática dos delitos previstos nos artigos 2º, §§2º e 3º, da Lei nº 12.850/2013 e artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Quanto ao crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, na primeira fase, devem ser levadas em consideração as diretrizes do artigo 42, "caput", da Lei nº 11.343/06, que diz que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

A personalidade e a conduta social do agente não merecem análise pelo juízo.

Ademais, a natureza e a quantidade da substância e do produto serão consideradas quando da terceira fase da dosimetria.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Na terceira fase da dosimetria, não há causas de aumento ou de diminuição de pena. Saliento que, apesar de primário e de bons antecedentes, nos termos da certidão de distribuição criminal de fls. 2175/2176, a quantidade de drogas encontradas e imputadas ao acusado é relevante, a ponto de afastar a aplicação do §4º na espécie. Como se não bastasse, restou comprovados nos autos que o imputado se dedica à atividades criminosas e integra organização criminosa, sendo de rigor o afastamento

da causa de diminuição.

Assim, fixo para o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 as penas de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Quando ao crime previsto no artigo 2º, §§2º e 3º, da Lei nº 12.850/2013, na primeira fase, aplico a pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase, sem atenuantes. Presente, contudo, a agravante prevista no §3º, que preceitua que “a pena é agravada para quem exerce o comando, individual ou coletivo, da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução”, já que restou demonstrado nos autos que o réu realizava pessoalmente o comando da organização criminosa em apreço. Assim, majoro a pena-base em 1/6 (um sexto), fixando a pena intermediária em 03 (três) anos e (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira, ausentes causas de diminuição, mas presentes as causas de aumento prevista no §2º, que define que “as penas aumentam-se até a metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo.”, já que consta dos autos imagens do réu com armas, menção às armas e apreensão de armas. Assim, majoro a reprimenda em ½ (metade), fixando-a em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Ante o exposto, torno a pena definitiva em 10 (dez) anos e 03 (três) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 518 (quinhentos e dezoito) dias-multa, com valor do dia-multa fixado em de 1/30 (um trinta avos) do maior salário-mínimo vigente no país na época da infração.

Da dosimetria da pena da acusada AMANDA MEDEIROS MENOITA, como incurso no artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013 e artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Atenta aos preceitos dos artigos 59 e seguintes do Código Penal, passo a dosimetria de pena, pela prática dos delitos previstos nos artigos 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013 e artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Quanto ao crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, na primeira fase, devem ser levadas em consideração as diretrizes do artigo 42, “caput”, da Lei nº 11.343/06, que diz que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

A personalidade e a conduta social do agente não merecem análise pelo juízo.

Ademais, a natureza e a quantidade da substância e do produto serão consideradas quando da terceira fase da dosimetria.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Na terceira fase da dosimetria, não há causas de aumento ou de diminuição de pena. Saliento que, apesar de primária e de bons antecedentes, nos termos da certidão de distribuição criminal de fls. 2165/2166, a quantidade de drogas encontradas e imputadas à acusada é relevante, a ponto de afastar a aplicação do §4º na espécie. Como se não bastasse, restou comprovados nos autos que o imputada se dedica à atividades criminosas e integra organização criminosa, sendo de rigor o afastamento da causa de diminuição.

Assim, fixo para o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 as penas de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Quando ao crime previsto no artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013, na primeira fase, aplico a pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase, sem atenuantes ou agravantes.

Na terceira, ausentes causas de diminuição e de causas de aumento. Saliento que, apesar de ter sido imputado à ré o emprego de arma de fogo, não há nos autos nada que impute a ela sua utilização, sendo certo que, com intuito de afastar a responsabilidade objetiva, de rigor o afastamento da causa de aumento. Assim, fixo a pena final nos limites da pena-base, ou seja, em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Ante o exposto, torno a pena definitiva em 08 (oito) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, com valor do dia-multa fixado em de 1/30 (um trinta avos) do maior salário-mínimo vigente no país na época da

infração.

Da dosimetria da pena do acusado DIEGO MAMEDIO DA SILVA, como incurso no artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013.

Quando ao crime previsto no artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013, na primeira fase, aplico a pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase, sem atenuantes. Contudo, nos termos da certidão de fls. 2167/2168, considero a reincidência do acusado para majorar a pena em 1/6, fixando-a em 03 (três) anos e (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa.

Na terceira, ausentes causas de diminuição e causas de aumento.

Ante o exposto, torno a pena definitiva em 03 (três) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, com valor do dia-multa fixado em de 1/30 (um trinta avos) do maior salário-mínimo vigente no país na época da infração.

Da dosimetria da pena do acusado RAFAEL DIAS, como incurso no artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013.

Quando ao crime previsto no artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013, na primeira fase, aplico a pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase, sem atenuantes e sem agravantes.

Na terceira, ausentes causas de diminuição e causas de aumento.

Ante o exposto, torno a pena definitiva em 03 (três) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, com valor do dia-multa fixado em de 1/30 (um trinta avos) do maior salário-mínimo vigente no país na época da infração.

Da dosimetria da pena do acusado GUILHERME WILLIANS SANTOS MELO, como incurso no artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013.

Quando ao crime previsto no artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013, na primeira fase, majoro a pena-base em 1/8 (um oitavo), diante dos maus antecedentes do acusado, conforme consta das fls. 2169/2173.

Na segunda fase, sem atenuantes. Contudo, presente a agravante da reincidência, também nos temos da certidão de fls. 2169/2173. Assim, majora a pena intermediária em 1/6.

Na terceira, ausentes causas de diminuição e causas de aumento.

Ante o exposto, torno a pena definitiva em 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 13 (treze) dias-multa, com valor do dia-multa fixado em de 1/30 (um trinta avos) do maior salário-mínimo vigente no país na época da infração.

Da dosimetria da pena do acusado OSVALDO LUIZ DO PRADO, como incurso no artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013.

Quando ao crime previsto no artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013, na primeira fase, majoro a pena-base em 1/8 (um oitavo), diante dos maus antecedentes do acusado, conforme consta das fls. 2169/2173.

Na segunda fase, sem atenuantes. Contudo, presente a agravante da reincidência, também nos temos da certidão de fls. 2177/2179. Assim, majora a pena intermediária em 1/6.

Na terceira, ausentes causas de diminuição e causas de aumento.

Ante o exposto, torno a pena definitiva em 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 13 (treze) dias-multa, com valor do dia-multa fixado em de 1/30 (um trinta avos) do maior salário-mínimo vigente no país na época da infração.

Da dosimetria da pena do acusado SEBASTIÃO HONÓRIO DE MELLO, como incurso no artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013.

Quando ao crime previsto no artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013, na primeira fase, aplico a pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase, sem atenuantes e sem agravantes.

Na terceira, ausentes causas de diminuição e causas de aumento.

Ante o exposto, torno a pena definitiva em 03 (três) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, com valor do dia-multa fixado em de

1/30 (um trinta avos) do maior salário-mínimo vigente no país na época da infração.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR os réus:

WILLIAN RIOS RIBEIRO, qualificado nos autos, às penas de 10 (dez) anos e 03 (três) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 518 (quinhentos e dezoito) dias-multa, com valor do dia-multa fixado em de 1/30 (um trinta avos) do maior salário-mínimo vigente no país na época da infração, como incurso no artigo 2º, §§2º e 3º, da Lei nº 12.850/2013 e artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06;

AMANDA MEDEIROS MENOITA, qualificada nos autos, às penas de em 08 (oito) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, com valor do dia-multa fixado em de 1/30 (um trinta avos) do maior salário-mínimo vigente no país na época da infração, como incurso no artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013 e artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06;

DIEGO MAMEDIO DA SILVA, qualificado nos autos, às penas de 03 (três) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, com valor do dia-multa fixado em de 1/30 (um trinta avos) do maior salário-mínimo vigente no país na época da infração, como incurso no artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013;

RAFAEL DIAS, qualificado nos autos, às penas de 03 (três) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, com valor do dia-multa fixado em de 1/30 (um trinta avos) do maior salário-mínimo vigente no país na época da infração, como incurso no artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013;

GUILHERME WILLIANS SANTOS MELO, qualificado nos autos, às penas de 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 13 (treze) dias-multa, com valor do dia-multa fixado em de 1/30 (um trinta avos) do maior salário-mínimo vigente no país na época da infração, como incurso no artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013;

OSVALDO LUIZ DO PRADO, qualificado nos autos, às penas de 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 13 (treze) dias-multa, com valor do dia-multa fixado em de 1/30 (um trinta avos) do maior salário-mínimo vigente no país na época da infração, como incurso no artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013;

SEBASTIÃO HONÓRIO DE MELLO, qualificado nos autos, às penas de 03 (três) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, com valor do dia-multa fixado em de 1/30 (um trinta avos) do maior salário-mínimo vigente no país na época da infração, como incurso no artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013.

Nos termos da certidão de fls. 2161, encontram-se presos por estes autos os acusados Diego Mamedio, Rafael Dias, Guilherme Willians e Osvaldo Luiz. Mantenho a prisão de Guilherme Willians e Osvaldo Luiz, posto que mantidos os motivos que ensejaram a decretação da prisão, corroborados pela sentença condenatória e fixação de regime fechado. Expeça-se guia de recolhimento provisório para início de cumprimento imediato da pena imposta e o necessário.

Concedo liberdade provisória, todavia, aos acusados Diego Mamedio e Rafael Dias, posto que fixado regime diverso do fechado, o que, de per si, autoriza o recurso em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Transitado em julgado, oficie-se à a) Justiça Eleitoral para suspensão dos direitos políticos, enquanto durarem os efeitos da condenação, e ao b) IIRGD para que conste do banco de dados.

P.R.I.C.

São Paulo, 26 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA